

1505835-85.2021.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... 08.03.2004 p. 304).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505835-85.2021.8.26.0606 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505835-85.2021.8.26.0606

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2196610/2021 - 02º D.P. SUZANO, 13660270 - 02º D.P. SUZANO, 2196610 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Davi Sanches Trindade Reis e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Davi Sanches Trindade Reis e Bruno de Lucas Moura Figueira Gonçalves, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Narra a denúncia que, no dia 18 de julho de 2021, por volta das 16h00, na Avenida Mário Covas, próximo ao Rodoanel, nesta cidade e comarca de Suzano, os agentes supramencionados, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo contra Victor de Carvalho, a motocicleta Yamaha/FZ25, placa FDR-5D79/Itaquaquecetuba-SP, avaliada em R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais), bem como 01 (um) aparelho celular, a chave e o alarme da motocicleta subtraída, além da chave da residência, pertencentes à referida vítima.

Laudo de exame pericial de veículo às fls. 62/66.

A denúncia foi recebida às fls. 87/89, em 20 de agosto de 2021.

Regularmente citados (fls. 181 e 182), os Réus apresentaram resposta à acusação às fls. 143/149 e 154/165.

Certidões de antecedentes criminais dos Réus às fls. 187/188, 81/82 e 86.

Laudo de exame pericial de objetos às fls. 251/253.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como interrogados os Réus. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais por escrito pelo Ministério Público e pelas Defesas, às fls. 359/369, 375/381 e 382/389, respectivamente.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, não há preliminares a serem dirimidas.

Destaco que a alegação de nulidade pela Defesa, relativa à observância do art. 226 do Código de Processo Penal, se confunde com o mérito (porquanto ínsita à avaliação e licitude da prova), sendo, portanto, com este analisado.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 08/13, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fl. 25, pelo auto de reconhecimento de objeto de fl. 26, pelos autos de avaliação de fls. 27/28, pelos laudos de exame pericial de fls. 63/66 e 251/253, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Em audiência de instrução, a vítima narrou que, no dia dos fatos, estava voltando do trabalho, por volta de 16h, quando, ao passar pelo radar sentido Poá, foi abordado pelos Réus, que estavam em uma motocicleta. O garupa, que era o mais moreno, apontou a arma em sua direção. Os acusados foram bem agressivos e determinaram que o ofendido descesse da moto. Ato contínuo, pegaram o celular da vítima e partiram. O garupa ficou no seu veículo e o outro seguiu na motocicleta utilizada na abordagem. Ergueu as mãos para o alto assim que foi anunciado o assalto. O declarante conseguiu uma carona até em casa e ligou para um policial conhecido para saber o que fazer. Ele o orientou a ligar para o telefone 190 e a fazer a ocorrência depois, com calma, ou pela internet. Tentou fazer pela internet, mas achou um pouco complicado. Antes de conseguir fazer a ocorrência, então, ligaram de volta dizendo que foi recuperada a sua motocicleta. Pelo que se recorda, isso ocorreu cerca de um ou dois dias depois. Não se lembra direito como a motocicleta foi encontrada, acredita que foi localizada em Mogi das Cruzes. Ela estava bem deteriorada. Em delegacia, reconheceu os Réus sem sombra de dúvida. Também reconheceu os capacetes que estavam com os acusados, sem dúvidas. O celular do declarante não foi recuperado. A motocicleta teve perda total porque foi danificado o chassi. Informou que o veículo tinha seguro, cujo valor da franquia foi de R\$ 1.000,00 (um mil) reais. O celular subtraído era um Iphone 11, pelo qual pagou cerca de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quando ligou para o 190, forneceu as características físicas dos assaltantes. O declarante não foi de imediato na delegacia por causa do trabalho. No reconhecimento pessoal em delegacia, a vítima ficou atrás de uma porta, os dois indivíduos de frente para ele. Não havia outras pessoas para serem reconhecidas junto. Foi recebido em delegacia por um policial militar. No dia em que precisou ir à delegacia porque a motocicleta foi encontrada, estava de folga. Não teve orientação pelos policiais de como proceder no reconhecimento. Recorda-se que os capacetes eram velhos e tinham adesivos, mas não pode precisar detalhes atualmente. A questão que mais lhe marcou foi o bigode de um dos Réus e a tatuagem na mão. O capacete de um era fechado e o outro não se lembra. A viseira do capacete estava para cima, o que permitiu que visualizasse seu rosto. O que anunciou o assalto tirou o capacete, estava solto. O rosto estava à mostra, por isso, conseguiu visualizar o bigode.

A vítima, pessoa idônea, apresentou depoimento seguro e coeso, não havendo nos autos quaisquer elementos que infirmem a sua versão dos fatos.

De fato, limitou-se o ofendido a relatar, de forma harmônica, as circunstâncias nas quais os Réus realizaram a subtração, praticando o delito de roubo em questão, não se vislumbrando intenção de falsa imputação de crime a pessoa sabidamente inocente. Imperioso destacar que, em delitos patrimoniais, as palavras da vítima assumem

especial importância, porquanto voltadas unicamente à identificação de responsáveis e à recuperação de pertences. Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“PROVA - Testemunha - Palavra da vítima - Tendo o ofendido, mais do que ninguém, interesse em acusar tão somente culpado pelo ato que veio a lhe lesionar, plenamente válida a declaração ofertada se não infirmada pelo demais amealhado nos autos - Decisão condenatória mantida - Recurso defensivo não provido” (TJSP - Apelação 49195420078260077 Birigüi - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator Lauro Mens de Mello - 18/12/2014 - Votação: Unânime - Voto nº: 8570)

“Processo Penal. Crime de furto qualificado. Recurso buscando absolvição, por insuficiência probatória. Impossibilidade. Palavras da vítima, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade. Na hipótese em exame, encontram amparo, ainda, na prova testemunhal e nas declarações extrajudiciais do apelante. Regime inicial semiaberto acertadamente imposto. Recurso defensivo a que se nega provimento”. (TJSP; Apelação Criminal 0000809-17.2013.8.26.0266; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 07/04/2016; Data de Registro: 13/04/2016).

Registre-se, ainda, que a vítima sequer conhecia previamente os acusados, não havendo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa imputação de crime pelo ofendido.

Ademais, corroborando com as declarações da vítima, as testemunhas policiais militares prestaram depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório, relatando as circunstâncias da prisão dos Réus, na posse do veículo de propriedade do ofendido. Com efeito, a testemunha Rogerio Andrade Santos, policial militar, relatou que estava em patrulhamento de rotina pela via pública (com ordem de serviço para intensificar o patrulhamento naquela região porque estava havendo muitos furtos e roubos), quando foram informados por transeunte que dois indivíduos haviam acabado de estacionar uma motocicleta sem placa e deixado os capacetes para trás. Os sujeitos haviam entrado em uma rua sem saída próxima. Aproximaram-se a essa via onde os indivíduos estavam e os avistaram. Prosseguiram para abordar os indivíduos. Um deles estava com uma mochila e havia roupa no interior dessa. Disseram que estavam ali para falar com um pedreiro, mas não souberam informar o nome desse ou mais informações. Verificaram o chassi da motocicleta e viram que eram produto de roubo. Disseram que iam levá-los para a delegacia e eles apresentaram resistência. Em delegacia, informaram todo o ocorrido ao delegado e fizeram contato com a pessoa que constava como proprietária da motocicleta. A vítima reconheceu os capacetes utilizados no roubo e também apontou que o indivíduo que empunhava a arma de fogo tinha uma tatuagem com um terço na mão. O delegado, então, procedeu ao reconhecimento e a vítima os identificou. O delegado falou que ia representar pela prisão preventiva dos acusados e busca e apreensão na casa deles. Ficou sabendo que foram encontrados celulares produtos de roubo nessa diligência. Não chegou a acompanhar o interrogatório dos Réus em sede policial. Não sabe quem conversou com a vítima quanto essa chegou à delegacia. Foi feito o boletim de ocorrência da polícia militar na delegacia (BOPM). É procedimento da polícia militar, quando há pessoas em atitudes suspeitas, verificar o e-mail em que o celular está registrado. E no aplicativo da polícia militar existe campo para procurar por e-mail, e a recusa dos acusados em fornecer dados do telefone aumentou a suspeita. No mesmo sentido, a testemunha André Pereira Alves, policial militar, narrou que estava em patrulhamento pelo Bairro Jardim Santa Inês quando um popular informou aos policiais que dois sujeitos haviam acabado de estacionar uma motocicleta sem placas atrás de um caminhão. Os policiais viram a motocicleta e nessa estavam os capacetes. Seguindo a orientação do transeunte, foram no encalço dos suspeitos, abordando-os. Não havia nada de ilícito em sua posse. Somente um trazia uma mochila

com uma muda de roupas. Informaram que iam trabalhar como pedreiro, mas deram informações desencontradas, conflitantes, e nem souberam informar o nome do sujeito do trabalho, local etc. A motocicleta ainda estava com o motor quente quando foi encontrada. Fizeram pesquisa do chassi da motocicleta e viram que era produto de crime. Conduziram os Réus à delegacia. O delegado ligou para a vítima que compareceu na delegacia e reconheceu os acusados. Afirmou em delegacia que eles estavam com roupa que não aparentava que estavam indo para o trabalho. Eles não estavam com uma roupa mais simples, que normalmente é usada para sujar. Eles negaram que estavam com a motocicleta. Não havia outras pessoas na rua indicada pelo transeunte, somente os dois Réus. Era uma sem saída, inclusive. Assim, indubitável que os Réus praticaram o delito em questão, uma vez que as provas colhidas sob a égide do princípio constitucional do contraditório apontam inequivocamente para os acusados como sendo os autores do crime do roubo efetuado contra a vítima Victor de Carvalho.

No que tange especificamente aos relatos dos policiais militares, deve-se ressaltar que estes foram realizados em juízo, não podendo se desconsiderar o seu teor apenas em razão de sua condição funcional, conforme vêm decidindo os tribunais superiores pátrios, senão vejamos:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Deste modo, o depoimento policial só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos. Outrossim, os policiais militares, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi infirmado nos presentes autos.

Por outro lado, as testemunhas de defesa em nada contribuíram para a elucidação dos fatos ou para mitigar os relatos da vítima e das testemunhas, uma vez que não trouxeram aos autos alibis concretos para os Réus - com a confirmação em outras provas produzidas no curso da instrução -, nem informações que pudessem permitir inferir falsa imputação de crime aos acusados, mormente quando a vítima, pessoa desinteressada, reconheceu os capacetes usados no roubo, a tatuagem de Bruno e a sua motocicleta, encontrada na posse dos Réus. Vejamos.

A testemunha de defesa Luciano Daniel da Silva afirmou que, no dia do roubo, o Réu Bruno estava jogando bola com o declarante. Chegaram no campo por volta de 14h, mas a partida começou somente por volta das 15h. Ficaram no local até cerca de 17h. Só encontra com os acusados no futebol, não é amigo deles. No dia 18 de julho de 2021, garante que os Réus estavam no futebol no referido horário. Foi em conjunto com os

Réus, de carro, para o campo de futebol. Esse veículo pertencia a Maicon. Estava também Michael no carro. O carro faz duas viagens porque é um time, com mais de onze pessoas. Havia também outra pessoa no veículo, mas não se recorda quem era. Não jogam toda semana, pois nem sempre o time estava completo para jogar. Depois do jogo foi cada um para sua casa. Maicon levou alguns e outros foram de bike. O declarante na segunda viagem, junto com Davi e Bruno. Ficaram no bairro em que moram, por volta de 17h10/17h15. A viagem é de cerca de cinco, dez minutos. Tiraram fotografias antes do jogo, por volta de 14h/14h30. Depois do jogo, não tirou fotografias no seu celular. Quando acabou o jogo, se trocaram, ficaram conversando um pouco. O declarante e os Réus moram na Vila Augusta. O campo de futebol fica no Marengo. Deixou todo mundo no mesmo local. Perto de uns prédios. Todos moram no mesmo residencial. Michael também mora no mesmo prédio. Refere-se a Michael Wellington. Michael Ramos Rosa também estava no dia e, salvo engano, foi na primeira viagem. Não se lembra quem foi na segunda viagem com ele, apenas se recorda dos Réus. Não tem razão específica para se lembrar apenas dos acusados. Nunca viu os Réus de motocicleta.

A testemunha Felipe Dias Batista Bacarin narrou que, em 18 de julho de 2021, jogou futebol. Ficou sabendo da situação da prisão dos acusados pela mãe de Davi. Havia um time inteiro de futebol no dia. Ele foi ao local de bicicleta, mas alguns vão de carro ou de ônibus. Quando chegou no campo de futebol, se reuniram no campo e foram para o jogo. Bruno e Davi estavam no local. O jogo começou às 15h e terminou quase às 17h, por volta desse horário. Depois do jogo, beberam um refrigerante, conversaram um pouco, e foram embora. Não sabe como Davi foi até o local. O declarante foi um dos primeiros a ir embora, não sabe dizer como os demais foram embora. Davi e Bruno são titulares e permaneceram em campo o tempo todo. Foi embora do local por volta de 17h15. O time jogava quase todo fim de semana. Cada jogador vai por conta própria, mas costuma rolar carona. Não tem ninguém fixo de levar e trazer alguém. Não tem ninguém que fique fazendo mais de uma viagem.

A testemunha Michael Ramos Rosa relatou que se lembra de estar em uma partida de futebol no dia 18 de julho de 2021, entre 15h e 17h. Ficou no campo do início ao fim e presenciou os Réus no local, por todo período. Davi e Bruno foram embora de carro, cujo proprietário é Maicon (Maicon Wellington). Luciano Daniel foi embora nesse carro também. Na hora de ir embora, o declarante também estava no carro. Maicon deixou os passageiros em frente aos prédios. O declarante, porém, mora mais para cima. Maicon jogava apenas em alguns sábados. Os jogos costumam ocorrer aos sábados, acredita que 18 de julho seja um sábado. Na verdade, não se recorda se era sábado ou domingo, pois esse fim de semana era um campeonato/festival. O campeonato era mais de um dia. O time do declarante acabou perdendo e não jogaram mais de novo. Não havia dia fixo para jogarem. Naquele local, só jogaram naquele dia. Normalmente, jogam no condomínio. Esses jogos no condomínio são aos sábados. No dia 18 de julho, foi de carro para o campeonato, não foi junto com os Réus. O nome do motorista da ida era Eduardo. Ele foi apenas levar o declarante ao local. Na volta, voltou com Michael. Não sabe quantas viagens ele precisou fazer. Não se recorda quem foi na primeira viagem de volta. O time não joga mais junto. Os Réus eram organizadores e depois de terem sido presos, não teve mais jogos.

Depreende-se dos relatos das testemunhas de defesa que essas não possuíam conhecimento sobre as atividades ilícitas dos Réus, tendo apenas prestado informações acerca de jogo de futebol que teria ocorrido no dia e na hora do crime sob exame.

Ocorre que tais declarações possuem contradições entre si (as testemunhas Luciano e Felipe divergem acerca de haver pessoa que teria realizado mais de uma viagem de carro para fornecer carona a quase todos os integrantes do time quando o jogo terminou) e em si próprias (Michael afirma que o jogo teria ocorrido em um sábado e depois diz que, na verdade, talvez fosse domingo, por ser um campeonato), o que evidencia a parcialidade dos depoentes, na tentativa de forjar alibi inexistente. Ademais, as fotografias supostamente tiradas pelos Réus na data do jogo (fls. 150/153 e 166/169) e a linha do tempo apresentada pela Defesa (fls. 170/175) não constituem documentos idôneos a embasar os relatos das referidas testemunhas, uma vez que a data e o horário que aparecem nos registros telefônicos não

necessariamente correspondem à realidade, mas tão somente aos dados fornecidos pelo próprio usuário em seu aparelho celular, além de poderem ter sido alteradas mecanicamente no próprio documento.

Além disso, ainda que assim não fosse, o horário que aparece nas fotografias de fls. 150/153 e 166/169 não coincide com o do roubo. Logo, ainda que consideremos que tenham sido realmente tiradas na data do crime, não seriam capazes de infirmar a versão da vítima, porquanto fotografadas mais de uma hora antes de ocorrido o delito, sem que seja possível precisar se antes ou depois da partida de futebol. Não bastasse, os documentos apresentados pela Defesa estão em contradição com as próprias versões apresentadas pelos Réus, senão vejamos.

Em interrogatório judicial, o Réu Bruno aduziu que a presente acusação não é verdadeira, porquanto estaria, na data e horário do delito, em um jogo de futebol. No dia dos fatos, dirigiu-se até o campo da partida por volta de 14h30 e o jogo se iniciou aproximadamente às 15h, vindo a terminar às 17h. Jogou o jogo inteiro. Ademais, no dia em que abordado pelos policiais, estava indo trabalhar. Mora a cerca meia hora do local em que foi abordado. Estava esperando o patrão que contratou o declarante e o corréu. Carlos era o nome do patrão que o contratou. Não tinha entrado em contato com Carlos anteriormente. Foi Davi quem o contactou. Não conhece a vítima nem os policiais que o abordaram. Não sabe dizer por que foi reconhecido. Não quis passar o e-mail em que cadastrado o seu celular porque havia coisas pessoais. A sua esposa trocou a senha do celular dele e só percebeu no momento da abordagem. Relatou isso para o policial. Foi andando até a rua em que foi abordado. Foi embora do jogo de futebol de carro, com Davi, Maicon, Michael e Luciano. Maicon os deixou em frente ao condomínio em que moram (Rua Domingos Jorge Velho nº 237, Itaquaquecetuba). Luciano mora no mesmo condomínio. A namorada do Davi mora também no condomínio, em bloco separado, que tem outra entrada. Só uma grade separa um do outro (são colados, de frente de um por outro).

O Réu Davi, por sua vez, narrou que no dia 18 de julho estava jogando bola e que era um domingo. Como era um dos organizadores do time, sabe o horário e o dia com certeza. Chegou por volta de 14h/14h20 ao local da partida. Era um festival. Se o time tivesse ganhado, teria jogos posteriores. Jogava de lateral e de meio campo também. Por volta da metade do tempo foi substituído. Bruno jogava de volante. Os jogos depois seriam no mesmo domingo e em outros domingos. Geralmente, jogavam sábado, mas como era festival, jogaram no domingo. Foram embora por volta de 16h50/17h. Como perderam, não quiseram ver os demais jogos. Pegou carona com seus colegas na hora de ir embora - acredita que no carro que estava Bruno, Maicon e Daniel. No dia em que foi abordado pelos policiais, estava próximo à fábrica Kimberly. Cerca de 25/30 minutos andando. Estavam procurando por uma pessoa de nome Carlos, que marcou na segunda entrada de uma fábrica. Marcou com Carlos pessoalmente, no dia anterior. Foi conversa boca-boca, não trocou mensagens. Não tinha rua específica para encontro, haviam marcado no portão de cima da fábrica. Não esboçou reação e entregou o celular para os policiais, que podiam ter visto o e-mail mesmo sem inserir a senha. O aparelho que estava era da sua namorada e estava usando em conjunto. Estava usando senha com desbloqueio normal. Não sabia da senha de desbloqueio de desligamento. Tentou desbloquear, mas não conseguiu. Era um telefone Motorola. Os telefones que estavam na sua casa estavam há anos e não sabia que eram produto de crime. Foi de bicicleta para o jogo, na ida. Na volta, optou por uma carona. A bicicleta ficou por lá mesmo e uns colegas ficaram com ela, na casa. Em verdade, voltou para buscar a bicicleta depois, por isso, consta no itinerário de fl. 161 que andou de bicicleta. Não tem motocicleta e não dirigiu motocicleta nesse dia. Mora na Rua Domingo Jorge Velho nº 237, Itaquaquecetuba. Sua namorada mora no condomínio ao lado, que é próximo. Foi ao encontro de sua namorada depois do jogo.

A negativa apresentada pelos acusados não convence, restando totalmente dissociada dos relatos da vítima, das testemunhas policiais e dos documentos apresentados pela sua própria Defesa.

Com efeito, de acordo com as coordenadas de fls. 161/162, relativas aos itinerários de Davi no dia do crime, esse teria passeado de motocicleta por diversas vezes ao longo do dia, meio de transporte este que o Réu aduz categoricamente não ter se

utilizado, bem como sequer ter acesso.

Além disso, o acusado teria saído da Rua Domingos Jorge Velho nº 237 (de motocicleta) e trafegado por 2,2 km, em 1h28min, para somente ter chegado no local do suposto jogo (Parque Residencial Marengo) às 15h19, horário este posterior ao que a fotografia com o time teria sido tirada (às 14h38), e, ainda, após do próprio início do jogo (às 15h). No local da partida de futebol, teria permanecido somente até às 16h29 (horário este que, segundo o afirmado, o jogo ainda não teria terminado) e saído, então, de bicicleta (a despeito de, estranhamente, ter chegado ao local de moto), e trafegado por 41min, até a suposta casa da namorada (Rua Domingos Jorge Velho, nº 237), onde teria chegado às 17h10.

Ou seja, os próprios documentos apresentados para confirmar as versões dos acusados se encontram em patente contradição com essas.

De mais a mais, ainda que a referida linha do tempo não estivesse em incompatível com as declarações dos Réus, em resposta a ofício encaminhado por este juízo, a sociedade empresária Google informou que o “usuário de uma conta Google pode habilitar o histórico de localização em diferentes dispositivos, porém os dados coletados com relação a tal histórico são armazenados na sua conta Google e não podem ser produzidos ou levantados com base em um identificador associado a um dispositivo, tal como o número de IMEI por exemplo” (fl. 247) e que os “dados de localização são armazenados nas respectivas contas Google (exemplo: xxx@gmail.com) e não são passíveis de identificação a partir de um dispositivo, serviço ou plataforma específicos” (fl. 319).

Em outras palavras, não é possível “informar se a timeline apresentada pelos acusados foi produzida por um aplicativo ou dispositivo específicos” (que necessariamente estivesse em um dos celulares pertencentes aos Réus e que, de fato, estivessem em sua posse no dia dos fatos), “nem como fornecer os respectivos dados” dos usuários (de forma a identificar quem efetivamente estava nos locais que aparecem nos históricos do Google) (fl. 319).

Outrossim, as declarações dos Réus, em juízo, se encontram totalmente dissociadas do restante do conjunto probatório – bem como da realidade fática –, destacando-se não ser crível que, no dia da abordagem policial, os Réus estivessem apenas procurando pessoa para quem trabalhariam sem saber (i) o endereço onde deveriam encontrá-la, (ii) o seu telefone de contato, (iii) o seu nome e sobrenome, e, ainda, (iv) que ambos os acusados estivessem com problemas de acesso aos seus próprios aparelhos celulares, por desconhecerem senhas de uso pessoal.

Não trouxeram, ainda, os acusados aos autos quaisquer justificativas plausíveis acerca do reconhecimento efetuado pela vítima em delegacia (fl. 25) e em juízo, sendo certo que, em ambas as ocasiões, o ofendido foi claro em apontar que um dos assaltantes possuía tatuagem de terço na mão, o que se confirma pela fotografia de fl. 12.

Destaca-se que os próprios Réus informaram que não conheciam previamente a vítima, o que permite concluir que essa somente poderia saber de tal característica física de Bruno em razão do roubo praticado pelos acusados, mais especificamente, pelo fato de o acusado ter apontado a arma de fogo com a mão em que se encontra a tatuagem.

Não bastasse, o ofendido reconheceu os capacetes utilizados pelos Réus em razão de adesivos utilizados, estando tais objetos em cima da motocicleta roubada no dia em que os acusados foram detidos pelos policiais militares.

Ressalte-se, ainda, que os agentes públicos apenas chegaram às pessoas dos investigados em razão de popular ter indicado que eles haviam acabado de estacionar a motocicleta da vítima – o que foi confirmado pela testemunha André, que verificou que o motor ainda estava quente –, estando o veículo sem placa, o que gerou fundada suspeita aos policiais.

Assim, a álibi apresentado pelos Réus e testemunhas de defesa para contradizer a versão da vítima se revela infundado, não havendo, nos autos, provas que corroborem com as suas declarações, destacando-se que (i) o ofendido os reconheceu em decorrência de característica física da qual somente poderia saber em razão do roubo, (ii) o ofendido reconheceu os capacetes utilizados pela dupla que praticou o crime, sendo certo que esses estavam pendurados na motocicleta estacionada pelos

acusados, (iii) os Réus foram encontrados na posse, ainda que indireta, da res furtiva, tendo os policiais narrado, de forma inequívoca, que transeunte apontou os acusados como sendo os aparentes proprietários, não havendo outras pessoas junto a eles; e (iv) os Réus não trouxeram aos autos quaisquer provas acerca do suposto trabalho que receberiam na região em que o veículo foi encontrado (v.g. mensagens trocadas com o contratante, instrumentos de trabalho, endereço ao qual se dirigiam, qualificação do contratante etc), não conseguindo se eximir da posse da motocicleta, ônus este que certamente lhes incumbia – art. 156, CPP.

No mais, em juízo, a vítima novamente reconheceu os acusados, apresentados em audiência virtual em conjunto com terceiras pessoas, descrevendo as suas características físicas previamente. Narrou o ofendido que um dos Réus era mais moreno, com bigode, e possuía em uma de suas mãos tatuagem em que aparecia uma cruz, com um terço, ao passo que o segundo era mais branquinho, possuindo ambos cerca de 1,75/1,80m de altura. O que possuía tatuagem tinha cabelo raspado dos lados. Informou que se lembra bem dos rostos dos assaltantes porque um ficou sem o capacete e o outro estava com a viseira levantada.

Em que pese o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido da invalidade do reconhecimento da pessoa à revelia do procedimento contido no art. 226, CPP, deve-se destacar que reconhecimento efetuado pela vítima, em delegacia, foi confirmado em juízo, além de a investigação não ter partido da apresentação dos acusados à vítima, mas sim de sua prisão em flagrante (fls. 01/02), na posse da res furtiva e dos capacetes identificados pelo ofendido, não sendo, assim, a única prova a embasar o início das investigações.

No que se tange à causa de aumento de pena relativa à arma de fogo, essa também restou devidamente configurada, uma vez que a vítima narrou, em juízo, que foi utilizada arma pelos assaltantes para a sua rendição, ação esta que permitiu, inclusive, que verificasse a tatuagem que havia na mão do Réu Bruno.

Assim, a não localização da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, uma vez que essa restou demonstrada por outros elementos probatórios – em especial, o relato inequívoco da vítima –, sendo prescindível, portanto, a realização de apreensão e perícia na arma de fogo. Neste sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. Ordem denegada. (STJ; HC nº 534.076/SP (2019/0279182-8); Min. Rel. Sebastião Reis Junior; 6ª Turma; data de julgamento 18 de fevereiro de 2020).

ROUBO – ARMA DE FOGO – PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. (STF; HC nº 163.566; 1ª Turma; Min. Relator Marco Aurélio; data de julgamento 26 de novembro de 2019).

No que se refere ao concurso de pessoas, restou incontroverso nos autos que os Réus agiram conjuntamente, mediante comunhão de desígnios e propósitos, uma vez que não apenas efetuaram o roubo juntos, mediante divisão de tarefas, como continuaram a se utilizar da motocicleta subtraída conjuntamente, sendo encontrados em sua posse. Por todo exposto, não há que se falar em insuficiência probatória, estando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, além de inexistirem causas de exclusão da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

Sendo assim, a condenação dos acusados é medida que se impõe, razão pela qual passo à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal.

Em razão da similaridade entre as condições pessoais dos Réus e de os crimes terem sido praticados conjuntamente, mediante uma ação, - o que impõe similitude também quanto à análise de suas circunstâncias objetivas -, efetuo a dosimetria das penas concomitantemente, ressaltando, contudo, eventual diferenciação imprescindível à individualização dos acusados.

Em primeira fase, estabeleço as penas-base acima do mínimo legal, em razão de o roubo ter sido praticado mediante concurso de pessoas, circunstância do crime que, apesar de prevista como causas de aumento no art. 157, § 2º, inciso II, CP, será utilizada para majoração da pena em primeira fase, ante a existência de outra causa de aumento (qual seja: utilização de arma de fogo), solução esta que melhor se adequa ao princípio da individualização das penas. Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável, elevo a pena-base em 1/8, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, não incidem agravantes nem atenuantes.

Em terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157, CP, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma de fogo. Assim, elevo a pena do delito em 2/3, fixando-a em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Fixo, portanto, a pena definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira dos Réus que permita valoração diversa.

Fixo o regime inicial fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, tendo em vista que o quantum de pena aplicado e as circunstâncias do crime desfavoráveis (mediante concurso de pessoas e utilização de arma de fogo).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos mínimos legais (art. 44, CP), em especial, o quantum de pena aplicado e a prática do crime mediante grave ameaça. Do mesmo modo, incabível a suspensão da pena, nos termos do art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Davi Sanches Trindade Reis e Bruno de Lucas Moura Figueira Gonçalves como incurso nas penas do delito de roubo, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, CONDENANDO-OS ao cumprimento de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelos delitos, em razão de não ter havido pedido pelo órgão ministerial neste sentido na exordial, o que inviabilizou a apuração de eventual quantia e o exercício oportuno do contraditório pelo Réu neste ponto.

Indefiro aos Réus o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), porquanto responderam a todo o processo presos, não fazendo sentido deferir a sua soltura neste momento, após decreto condenatório com regime de pena inicial fechado. No mais, trata-se de crime concretamente grave, praticado mediante grave ameaça e utilização de arma de fogo, com pena estabelecida em patamar superior a quatro anos de reclusão.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA